

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1929/2536

บริษัท บราเธอร์ อินดัสตรีส์ แอล ที ดี
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย นิตย ตรีวัฒน์ นา

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 17

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีสาระสำคัญของลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ที่ตัวอักษรโรมันคำว่า BROTHER และbrother แม้จำเลยจะจดทะเบียนและยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า brother โดยมีคำว่า triอยู่ด้านหน้า กับคำว่า TRADEMARK อยู่ด้านล่างและมีรูปห่วงวงกลม3ห่วง วางเรียงกันอยู่เหนือคำว่า brotherคำว่า tri และ TRADEMARK เป็นเพียงส่วนประกอบนอกจำนวนว่าแป๊ะ tribrother หรือสามพี่น้อง ส่วนคำว่าTRADEMARK แปลว่าเครื่องหมายการค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด สำหรับรูปห่วงวงกลม3ห่วง ที่วางเรียงกันก็ไม่มีลักษณะพิเศษไม่ถึงกับเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันอาจแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ และจำเลยได้ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยกับสินค้าจำพวก 6 และชนิดสินค้าจักรเย็บผ้าเช่นเดียวกันกับของโจทก์ และจำเลยเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจักรเย็บผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BROTHER ของโจทก์มาก่อน ทั้งจำเลยเคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า brotherใช้กับสินค้าจำพวก 13 ชนิดสินค้า จาจักรเย็บผ้า จนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ยกคำขอของจำเลยมา

แล้ว แสดงให้เห็นความไม่สุจริตของจำเลยที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าของจำเลย
เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวง
สาธารณชนมาโดยตลอด โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า tri brother
TRADE MARK ของจำเลยที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้และกำลังยื่นคำขอ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์
และโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า brother และ BROTHER ดี
กว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันดังกล่าวประกอบด้วยรูปห่วงวงกลม 3 ห่วง นั้นเสีย
หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยใช้ยื่น
คำขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือ
เครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของ
จำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอ
เลขที่ 145941 และที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 140412
ทะเบียนเลขที่ 93376 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
brother และ BROTHER ของโจทก์ให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ดีกว่า
จำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 145941 และถอน

คำขอจดทะเบียนเลขที่ 140412 ทะเบียนเลขที่ 93376 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจด
ทะเบียนหรือ เข้าเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือ
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์ดังกล่าวแล้ว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลย
เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่า เมื่อ
พิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยแล้ว มีสาระสำคัญของลักษณะ
บ่งเฉพาะอยู่ที่ตัวอักษรโรมันคำว่า BROTHER และ brother แม้จำเลยจะจด
ทะเบียนและยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า brother โดยมี
คำว่า tri อยู่ด้านหน้า กับคำว่า TRADE MARK อยู่ด้านล่าง และมีรูปห่วงวงกลม 3
ห่วง วางเรียงกันอยู่เหนือคำว่า brother คำว่า tri และ TRADE MARK เป็นเพียงส่วน
ประกอบบอกจำนวนว่าเป็น tri brother หรือสามพี่น้อง ส่วนคำว่า TRADE MARK
แปลว่าเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด สำหรับรูปห่วงวงกลม 3
ห่วง ที่วางเรียงกันก็ไม่มีลักษณะพิเศษ ไม่ถึงกับเป็นลักษณะบ่งเฉพาะอันอาจแสดง
ให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ได้ และจำเลยได้ใช้หรือจะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยกับสินค้าจำพวก
6 เช่นเดียวกันกับของโจทก์ และชนิดสินค้าก็เป็นจักรเย็บผ้าและมอเตอร์จักรเย็บผ้า
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของจักรเย็บผ้าเช่นเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ทำให้เห็นได้ว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันอาจทำให้

สาธารณชนสืบสนหลงผิดได้ว่าจักรเย็บผ้าหรือมอเตอร์จักรเย็บผ้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์และจำเลยเคยเป็นตัวแทนจำหน่าย
สินค้าจักรเย็บผ้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า BROTHERของโจทก์
มาก่อน ดังนั้น จำเลยจึงรู้จักเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอย่างดี ทั้งจำเลยเคย
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า brother ให้กับสินค้าจำพวก
13 ชนิดสินค้าจักรเย็บผ้า จนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าได้ยกคำของจำเลยมาแล้ว แสดงให้เห็นความไม่สุจริตของจำเลย
ที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนมาโดยตลอด ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์
โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(มงคล สระแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุเมธ อุปนิสากร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ